

0099405-29.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... da acusada em razão do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, mas na forma tentada, sendo o caso de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, quanto a este último, dada a falta de prova de tal fato. A materialidade do crime de tentativa de furto está comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0099405-29.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 4082/2018 - 5º Distrito Policial - Aclimação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALITA ALMEIDA SILVA

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

\*

Tramitação prioritária

Aos 16 de novembro de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário(a) do seu cargo ao final assinado(a), compareceram o(a) representante do Ministério Público Dr. Cássio Roberto Conserino e o(a)(s) réu(ré)(s) TALITA ALMEIDA SILVA, acompanhada Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presente a vítima DANIELE BRAGA DE OLIVEIRA e as testemunhas CRISTIAN CARLOS DE SIQUEIRA (PM) e IGOR HENRIQUE MANATA DA SILVA (PM). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foi(foram) então ouvida(s) a(s) testemunha(s) presente(s), cujo(a)(s) depoimento(s)/declarações foi(foram) colhido(a)(s) por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, o(a)(s) réu(ré)(s) foi(foram) interrogado(a)

(s), também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele(a)(s) dada a oportunidade de se entrevistar(em) reservadamente com seu(sua)(s) defensor(a)(es) / o(a) Defensor(a) Público(a) que o(a)(s) assiste antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) Público(a), pelo réu, foi dito: MM. Juiz, a ré foi denunciada e está sendo processada por suposta infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e ao artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90, em concurso material. QUANTO AO CRIME DE FURTO: A acusação não merece prosperar, pois, pelo que se vislumbra dos elementos de prova coligidos nos autos, não há uma base sólida a sustentar um decreto condenatório. Interrogada em juízo, a ré afirmou que de fato praticou o furto, negando apenas tenha agido com outra moça menor de idade. Contudo, em que pese a acusada tenha confirmado a autoria delitiva, tal afirmação deve ser recebida com certa reserva, mesmo porque é cediço que a confissão, há tempos, não é mais considerada a "rainha das provas". Portanto, a confissão projetada pela acusada não se presta a conduzir à prolação de um édito condenatório, de modo que se faz necessário que o seu teor seja confirmado por outros elementos seguros de prova. No caso em tela, de acordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, vislumbra-se a ausência de tais elementos. Com efeito, as declarações da representante da vítima não forneceram dados que pudessem atestar a autoria do crime no presente caso, pois Danielle pouco se recordou dos fatos em virtude do tempo decorrido. A par da vítima, a prova acusatória limitou-se aos parciais e precários depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, pessoas diretamente envolvidas com a apuração dos fatos e que, obviamente, possuem interesse em legitimar as providências adotadas na fase inquisitiva. Não se olvide, também, que os policiais disseram que a mochila com os bens subtraídos não foi encontrada em poder da ré ou da outra moça abordada, mas na frente do supermercado, sendo que não viram o momento da dispensa da res furtiva. Como se não bastasse, a dinâmica dos fatos não restou devidamente esclarecida, pois enquanto a representante da vítima e a própria ré afirmaram que Talita foi detida dentro do mercado, os policiais militares relataram que a prisão se deu na via pública, sendo que populares teriam apontado as agentes e a mochila não estava em poder delas, pois foi localizada dispensada em frente ao supermercado. Manifesta, pois, a precariedade dos elementos carreados aos autos, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Da análise detida dos autos depreende-se que não há a comprovação de que a coautora do crime foi a adolescente mencionada na denúncia, como bem apontou o ilustre Promotor de Justiça. Os policiais militares nada disseram a esse respeito, haja vista que não se lembraram desse detalhe da ocorrência. Paralelamente, a ré afirmou que desconhecia a idade da outra agente delitiva. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: Entretanto, no caso de entendimento diverso, em nome do princípio da eventualidade, requer a Defensoria Pública a desclassificação para a tentativa de furto, nos termos da manifestação ministerial. Pede-se, também, a fixação da pena no mínimo legal, haja vista que Talita era primária e sem antecedentes à época dos fatos. Presente a atenuante da confissão. Requer, ainda, a escolha do regime prisional aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como que seja assegurado à ré o direito de apelar em liberdade. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença condenatória, nos termos seguintes: TALITA ALMEIDA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, porque, segundo a inicial acusatória (fls. 117-119), no dia 18 de outubro de 2018, no interior do supermercado Dia, sediado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1584, Bela Vista, previamente conluiada e com identidade de propósitos com a adolescente Beatriz Oliveira Fachini Nascimento e outra pessoa não identificada, subtraiu, para todas, bens diversos do estabelecimento vítima, acondicionados no interior da mala da comparsa que logrou êxito na fuga, bem como,

na mesma ocasião, facilitou a corrupção da adolescente Beatriz Oliveira Fachini Nascimento, com ela praticando infração penal. De acordo com a denúncia, em data ainda desconhecida, porém anterior ao dia 18 de outubro de 2018, a acusada se ajustou com pessoa não identificada e com a adolescente Beatriz para a prática de furto ao estabelecimento, ciente de sua condição de menor de idade, facilitando, assim, sua corrupção, através de sua inserção na atividade criminosa. Consta que na data dos fatos, a acusada e suas comparsas rumaram ao estabelecimento vítima e, simulando a condição de consumidoras, puseram-se a trafegar pelas gôndolas do local, instante em que se apossaram de inúmeros bens do estabelecimento e os escondeu no interior de duas mochilas que traziam com elas. Narra a inicial acusatória que, no intuito de disfarçar suas ações, antes de deixarem o local TALITA e suas comparsas passaram pelo caixa do local e efetuaram o pagamento de um salgado que traziam com elas. Pelas outras mercadorias, porém, não efetuaram o pagamento. Consta da inicial que a ação foi notada pela funcionária Danielle e funcionários contiveram a acusada e a menor quando intentavam deixar o supermercado. A comparsa, de dados ignorados, conseguiu êxito na fuga, levando com ela os outros bens por todas subtraído, consumando o delito. Afirma a acusação, ainda, que, cientificados dos fatos, policiais militares compareceram ao local e, em busca pessoal, apreenderam no interior da mochila portada por TALITA e pela adolescente parte dos bens por todas subtraídos, descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 15-17. A acusada foi presa em flagrante delito e por ocasião da análise judicial de regularidade formal, a prisão foi homologada, tendo sido concedida a liberdade provisória, mediante fiança (fls. 82-85), fiança que foi devidamente recolhida. A denúncia foi recebida à fls. 121. Após regular citação pessoal da acusada, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 155-156). À fls. 157, foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima Danielle Braga de Oliveira, assim como as testemunhas policiais militares Cristian Carlos de Siqueira e Igor Henrique Manata da Silva. Em seguida, a acusada foi interrogada. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da análise atenta do processado, verifica-se a procedência parcial do pedido formulado nesta ação penal, impondo-se a condenação da acusada em razão do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, mas na forma tentada, sendo o caso de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, quanto a este último, dada a falta de prova de tal fato. A materialidade do crime de tentativa de furto está comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão, bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual. A autoria também conta com prova eficiente, a revelar ter sido a acusada a autora da tentativa de subtração de pertences do estabelecimento vítima. Ao ser ouvida em juízo a representante da vítima Danielle Braga de Oliveira narrou, em síntese, que trabalhava na empresa, no DIA. Estava trabalhando na loja e uma moça entrou com uma mochila. Percebeu quando ela colocou mercadorias na mochila. Esperaram ela passar pelo caixa e, quando ela passou, a abordaram. Não se recorda o que ela pegou, mas acha que alguns desodorantes. Não se recorda se havia uma adolescente junto com a acusada. Não teve contato com a moça, não conversou com ela. Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Cristian Carlos de Siqueira, a afirmar que estavam em patrulhamento e foram acionados pelo Copom para atendimento de roubo em andamento no supermercado DIA. Foram até o local e ao chegar viram que se tratava de furto. Transeuntes que passavam pelo local indicaram duas mulheres e que teriam saído correndo. Na mochila havia mantimentos, mas não se recorda do que. Não se recorda se havia shampoo ou cosméticos. Efetuaram abordagem e elas confessaram no local a prática dos fatos. Também, foi colhido o relato do Policial Militar Igor Henrique Manata da Silva. Afirmou em seu relato que estavam em patrulhamento nas imediações, quando o Copom noticiou a ocorrência do furto. Foram os primeiros policiais a chegar ao local. Pessoas apontaram as duas meninas e conseguiram aborda-las. Retornaram ao supermercado com elas e a funcionária do estabelecimento disse que elas haviam furtado produtos de higiene, mas não tem como declinar, hoje, o que foi furtado. A mochila estava na frente do supermercado. Não

estava com as mulheres abordadas. Ao ser interrogada, TALITA relatou que está com 22 anos de idade. É solteira e tem um filho de 3 anos de idade. Trabalhava no Mc Donald's. Mora com sua mãe e seus irmãos. Confirma os fatos, mas não sabia que Beatriz era menor de idade. Foi Beatriz quem a chamou para a prática do furto. No momento em que foi detida pelos funcionários, ela e Beatriz se ofereceram para pagar pelas mercadorias, mas eles não aceitaram. Foram detidas depois do caixa, mas ainda dentro da loja. Primeiro ponto que enseja observação é o de que não se tem como afastar a prática da conduta de tentativa de furto, imputando-a à acusada. Ela confessa a prática, confirmando ter separado pertences e tentado se retirar do estabelecimento levando coisas para si, sem efetuar o pagamento, em prática de efetiva tentativa de furto. Além disso, ainda que haja inconsistência entre os relatos da representante da vítima, funcionária que estava trabalhando no local no momento dos fatos e dos policiais militares, evidente que estes últimos fizeram alguma confusão, o que parece razoável diante do tempo decorrido desde os fatos até esta data, bem como a se atentar para o fato de se cuidar de ocorrência bastante rotineira, corrente no dia a dia de qualquer policial militar que realize trabalho de policiamento em região adensada como aquela, com intensa atividade comercial. O certo é que a testemunha Danielle viu a acusada separando pertences e colocando em mochilas, bem como tentando sair do mercado com os itens suprimidos. Neste ponto, registro que a despeito de o valor probatório da confissão ser relativo, assim como todas as demais provas, é certo que vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. É a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". No mesmo sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia". De observar-se também, que a acusada foi presa em flagrante delito na posse dos bens subtraídos. Anote-se os seguintes julgados em abono do quanto se afirma: "Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial" (RT 656/303). "Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório" (RT 688/334). A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida, não havendo nenhuma dúvida de que a ação foi empreendida pela acusada, acompanhada de ao menos mais duas pessoas. Apenas, há que se observar que a acusada não chegou a sair do estabelecimento, não alcançando o ponto de obter a posse desvigiada da coisa. Permaneceu no interior do estabelecimento, tendo, apenas, passado pelo caixa, para ser abordada logo em seguida, ainda no interior do estabelecimento. Com isto, não só não saiu do local, como esteve sob acompanhamento da parte final de sua empreitada, não se tendo como afirmar a consumação do delito, que permaneceu na fase da tentativa. Por último, com relação ao delito de corrupção de menores, conforme assinalado por ambas as partes, não houve nenhuma confirmação da participação da menor em juízo. Ninguém, dentre as pessoas ouvida, afirmou que houve participação de pessoa menor de idade. Trata-se de assertiva indiciária da investigação policial, mas que não se confirmou por nenhum elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório, impondo-se, quanto a esta imputação, o édito absolutório. De rigor, pois, a condenação da

acusada, estritamente, em razão da prática do furto em concurso de agentes, na forma tentada. Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Por último, em terceira fase, tem-se que o delito foi praticado na forma tentada, o que importa na redução da pena. Aqui, não se pode desconsiderar que a acusada foi detida no interior do estabelecimento, sendo que os funcionários já haviam se apercebido de que ela tentava subtrair mercadorias sem efetuar o pagamento. Já estavam aguardando o momento de contê-la e assim o fizeram. Evidentemente que até haveria possibilidade de não terem sucesso na tentativa de contenção, que poderia a acusada contar com agilidade suficiente para se evadir, mas o fato é que estava sob vigilância. Para além disso, não se descarta de que se tratava de mulher, evidente mais frágil, tudo a determinar a percepção de que não avançou tanto assim no percurso criminoso e não se aproximou tanto da consumação. Aplico, pois, o fator máximo de redução da pena, de duas terças partes, a alcançar a pena final de 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. Não havendo nenhum elemento indicativo de potencial econômico da acusada, ao revés, tudo estando a indicar que não tem muitos recursos, cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal. O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal e, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da acusada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena inferior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR a acusada TALITA ALMEIDA SILVA, qualificada nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, além da pecuniária no valor de 3 (três) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal. De outro lado, ABSOLVO a acusada TALITA ALMEIDA SILVA, qualificada nos autos, da imputação da prática do delito tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90. Diante da natureza e do montante da pena imposta a acusada aguardará o processamento de eventual recurso e o início do cumprimento de sua pena em liberdade. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes da ré no "Rol dos Culpados". Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando expressamente deferida a gratuidade da justiça neste ato. Publicada em audiência, saem as partes dela intimadas nesta ocasião. As partes assim se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação: Ministério Público: não apelou; Defesa: não apelou; Réu: não apelou. Certifico o trânsito em julgado às partes, ocorrido nesta data. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito, foi deliberado: 1. "Certidão retro: Anote-se no sistema; 2. Expeça(m)-se guia(s) de recolhimento definitiva(s); 3. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos". Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão

lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.